

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1424/2530	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	เด็ก หญิง นฤวรร ณ มาก สมบูรณ์ ฯ	โจทก์
		จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 218, มาตรา 219

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ทั้งบทลงโทษและกำหนดโทษ แม้จะเป็นการแก้ไขมาก แต่ทั้งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ต่างเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นส่งตัวจำเลยไปฝึกอบรมที่ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กมิใช่การลงโทษจึงถือได้ว่าศาลทั้งสองพิพากษาลงโทษ จำคุกจำเลยเกิน 1 ปีจึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตาม ป.วิ.อ. มาตรา 219.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยกระทำอนาจารและชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกินสิบสามปี ขอ ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคแรก, 279

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามฟ้อง ลงโทษตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 277 อันเป็นบทหนัก จำเลยอายุ 15 ปีเศษลดมาตราส่วนโทษกึ่งหนึ่ง แล้วจำคุกจำเลย 4 ปี เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นส่งตัวจำเลยไปยังสถานพินิจและคุ้มครอง

เด็กกลางเพื่อรับการฝึกอบรมมีกำหนดขั้นต่ำ 2 ปี 6 เดือน ขึ้นสูง 4 ปี ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 มาตรา 31, 32

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคแรก ประกอบมาตรา 80 ลดมาตราส่วนโทษครึ่งหนึ่งแล้ว จำคุก 2 ปี 4 เดือน เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นส่งตัวจำเลยไปยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลางเพื่อฝึกอบรม มีกำหนดขั้นต่ำ 1 ปี ขึ้นสูง 2 ปี

ศาลฎีกาแผนกคดีเด็กและเยาวชนวินิจฉัยว่า "คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคแรก, 279 การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามมาตรา 277 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนัก ลงโทษจำคุกจำเลย 4 ปี เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นส่งตัวจำเลยไปฝึกอบรมที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคแรก ประกอบกับมาตรา 80 ลงโทษจำคุกจำเลย 2 ปี 4 เดือน เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นส่งตัวจำเลยไปฝึกอบรมที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง กรณีเป็นการแก้บทลงโทษและกำหนดโทษแม้จะเป็นการแก้ไขมากแต่การที่ศาลทั้งสองเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นส่งตัวจำเลยไปฝึกอบรมที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลางมิใช่การลงโทษจึงถือมิได้ว่าศาลทั้งสองพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยเกิน 1 ปี จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 ประกอบกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 มาตรา 29 ที่โจทก์ฎีกาว่า เด็กหญิงนฤวรรณ มากสมบูรณ์ผู้เสียหายเบิกความว่าจำเลยใช้อวัยวะเพศสอดไขเข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสียหาย และพันตำรวจตรี สุวรรณอุดมहरรรษา แพทย์ผู้ตรวจชันสูตรบาดแผลเบิกความยืนยันตาม

เอกสารหมาย จ.1 ว่าบริเวณแคมในอวัยวะเพศผู้เสียหายมีรอยชำเขี้ยว พบน้ำหล่อเลี้ยงอสุจิที่บริเวณช่องคลอดของผู้เสียหาย ที่บริเวณอวัยวะเพศมีอาการบวมช้ำและติดเชื้อมาอย่างสันนิษฐานว่าถูกของแข็งไม่มีคม คดีน่าจะถือว่าจำเลยได้ใช้อวัยวะเพศล้วงล้ำเข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสียหายถึงช่องคลอดนั้น ศาลฎีกาเห็นว่าฎีกาของโจทก์เป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ที่ฟังว่าอวัยวะเพศของจำเลยเพียงจรดปากช่องคลอดของผู้เสียหายเท่านั้น เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามฎีกาตามบทกฎหมายดังกล่าวแล้ว ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

พิพากษาให้ยกฎีกาโจทก์".

(ไพจิตร วิเศษโกสิน-อภินัย ปุษปาคม-ยรรยง อธิธิพงษ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ